

0000650-31.2018.8.26.0450

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... que o local era conhecido como ponto de tráfico e uso de droga. Lembra-se que foi encontrado com o acusado um cigarro de maconha, tendo ele dito que era pra uso pessoal.

A prova dos autos é suficiente para a condenação. O réu admitiu que o crack era seu e que a maconha era de sua esposa. Na Delegacia também havia confessado. Embora o depoimento dos policiais tenha sido um tanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, ., Centro - CEP 12970-000, Fone: (11) 2838-7957, Piracaia-SP - E-mail: piracaiajec@tjsp.jus.br
Processo 0000650-31.2018.8.26.0450 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000650-31.2018.8.26.0450

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Dispensado o relatório na forma do art. 89, §3º da L. 9099/95. DECIDO.

A materialidade foi atestada pelo laudo químico toxicológico de fls. 13/14 e 16/18, que indica a apreensão de 0,2 gramas de maconha e 0,1 grama de crack

O acusado, admitiu a posse da droga, afirmando que morava embaixo da ponte e lá consumia droga.

A testemunha Walter disse que era comum o consumo de drogas no local do fato. No dia várias pessoas foram abordadas. Lembra-se que Cristiane assumiu a posse de certa quantidade de droga. Disse que o acusado foi abordado várias vezes por envolvimento com drogas.

O policial João confirmou que o local era conhecido como ponto de tráfico e uso de droga. Lembra-se que foi encontrado com o acusado um cigarro de maconha, tendo ele

dito que era pra uso pessoal.

A prova dos autos é suficiente para a condenação. O réu admitiu que o crack era seu e que a maconha era de sua esposa. Na Delegacia também havia confessado. Embora o depoimento dos policiais tenha sido um tanto inseguro, o fato é que confirmaram a diligência em que houve a apreensão de droga no local em que residia o réu. A condenação, portanto, é medida de rigor.

Na primeira fase, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observo que o réu ostenta Maus antecedentes (1500248-08.2020.8.26.0450 - fls. 311). Assim, entendo como suficiente para reprovação e prevenção do delito a fixação da pena-base em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade (art. 28, inciso II, c.c. §§3º e 5º do mesmo artigo).

Na segunda fase, vislumbro a presença da agravante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, em razão do réu ser reincidente pela prática de crime grave (1501035-03.2021.8.26.0450 - fls. 313), pelo que aumento a pena em 1/3, atingindo 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade.

Por fim, na terceira fase, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição, pelo que mantenho a pena inalterada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu ADRAINO FERNANDES CORREIA como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sujeitando-o ao cumprimento de 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade em favor de entidade pública a ser definida pelo juízo da execução.

O réu poderá aguardar julgamento de eventual recurso em liberdade. Custas processuais às expensas do condenado. Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se e intimem-se.

Piracaia, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA